

인천항만공사 감사위원회

개 선 요 구

제 목 장기 미납채권 관리 미흡

소 관 기 관 인천항만공사 ○○○○실

내 용

1. 업무 개요

인천항만공사(이하 “公社”라 한다)는 법령 및 내규에 따라 사용료 및 임대료 등을 징수하고, 연체 및 미납이 발생하지 않도록 채권 관리를 하여야 하며, 회수 불가능 채권에 대해서는 대손처리를 할 수 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

公社 「사용료·임대료 채권 관리지침」 제4조에 따라 채권관리 총괄부서¹⁾(이하 “총괄부서”라 한다)는 전체 채권관리에 대한 업무지원, 채권관리업무처리·진행상황의 집계 및 통계산출 등 채권관리업무 전반을 관장하며, 구체적으로 채권 관리 정책 및 기본계획 수립·시행, 확정된 채권의 회수절차, 채권관리위원회의 운영 등을 담당하는 등 公社의 채권 회수에 관한 총괄역할을 수행하고 있다.

또한 公社 「사용료·임대료 채권 관리지침」 제7조에서 규정하고 있는 채권 관리위원회는, 운영부사장을 위원장으로 하여 중기 이상의 채권 관리 계획, 채권 관련 내규의 제정 및 변경, 부실채권에 대한 대손처리 결정 등 公社의 채권관리에 대한 주요사항을 심의·의결하는 최고의사결정기구에 해당한다.

1) 公社 직제규정 시행세칙상 ‘○○○○실’이 담당하고 있다.

한편 公社 「사용료·임대료 채권 관리지침」 제19조에 따르면 소멸시효 만료, 채무자의 부도 및 무자력 등으로 회수 불가능하거나 경제성이 없는 채권에 대해서는 채권관리위원의 심의·의결을 거쳐 대손처리하고 국세청에 신청하여 절세하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 「부가가치세법」 제45조는 대손세액 특별공제를 규정하여, 매출채권의 전부 또는 일부가 공급을 받는 자의 파산·강제집행 등의 사유로 회수할 수 없는 경우 그 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 차감할 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재까지 00원 이상 미납채권을 가진 업체 내역 전체를 총괄부서로부터 받아 살펴본 바 0개 업체가 총 00원을 연체 중이고, 특히 아래 [표1]과 같이 0개 업체에 대한 총 00원의 채권은 公社가 2년 이상 회수하지 못 하고 있는 장기 미납채권인 것으로 나타났다.

[표1] 2년 이상 장기 미납채권 보유 업체 내역

-생략-

특히 위 0개 업체 중 (주)○○○○을 제외한 0개 업체로부터는 채권 회수가 이루어지지 않고 있으며, 그 이유를 확인해 본 바 소송 등 분쟁 중이거나 강제집행 준비 중인 경우도 있기는 하나, 대부분은 채무자가 폐업하였거나, 무자력인 경우 등 현실적으로 채권 회수가 불가능한 것으로 확인되었다.

이처럼 장기 미납이 발생한 경우는 대부분 채권 회수가 어려워지므로 총괄부서는 사전적으로 철저한 채권관리를 통해 장기 미납이 발생을 예방하여야 하며, 사후적으로는 채권관리위원회를 소집하여 해당 채권에 대한 회수 가능성을 재검토하고 불가피한 경우 대손처리 후 「부가가치세법」 제45조 등에 근거하여 국세청에 신청 후 세금 감면을 받아 손실을 최소화하여야 한다.

특히 사전적 채권관리 차원에서 총괄부서는 수시로 부실채권 현황 및 회수상황 등을 분석·보고하고 이를 바탕으로 대응 방안을 수립하여야 할 것인데, 최근 3년간 미납채권 현황 분석·보고 내역을 살펴본바 [표2]와 같이 2022년부터 2023년 상반기까지는 매월 채권 상황을 보고했었고, 2023년 하반기부터는 분기 단위로 보고하였으나, 2024년부터는 미납채권에 대한 분석·보고가 이루어지지 않고 있음을 확인하였다.

[표2] 2022년부터 현재까지 미납채권 현황 보고 내역

-생 략-

또한 총괄부서는 상기 분석을 바탕으로 미납·부실채권이 누적될 경우 채권관리위원회를 소집하여 적기 대손처리 및 미납·부실채권 관리를 위한 정책적 결정 등이 필요한데, 현재 약 00원의 장기 미납채권이 존재하고 있음에도 불구하고 채권관리위원회는 [표3]과 같이 2022년 12월을 마지막으로 현재까지 소집되지 않고 있음을 확인하였다.

[표3] 대손처리를 위한 채권관리위원회 개최 내역

- 생 략 -

상기 사실들을 통해 살펴보건대 公社의 수익 증대 및 손실 감소를 위해서 중요하게 작동되어야 할 총괄부서의 미납채권 분석·보고와 이를 기반으로 한 채권관리위원회의 의사결정 등의 기능이 최근에 다소 소홀하게 이루어지고 있는 것으로 보인다.

그 원인을 찾아보건대 公社 「사용료·임대료 채권 관리지침」에 총괄부서의 정기적인 채권 분석·보고 의무와 채권관리위원회 개최 및 대손처리 검토 주기 등이 규정되어있지 않아 총괄부서의 적극적인 대응이 이루어지지 않고 있는 것으로 판단되므로, 이와 관련하여 규정 개정을 개정하여 적극적인 업무수행을 뒷받침 할 필요성이 있다고 판단된다.

4. 조치할 사항

인천항만공사 사장은

公社의 미납채권에 대한 정기적 분석·보고와 통한 장기 미납의 사전적 예방 및 채권관리위원회의 정기적 개최를 통해 장기 미납채권에 대한 대손처리와 같은 사후적 조치가 적극적으로 이루어 질 수 있도록 관련 지침을 개정하기 바랍니다. (개선)